

SUPUESTO PRÁCTICO EXTRAORDINARIO

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2024

D. Max Estrella, que se encuentra encuadrado en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, es titular del 60% de las participaciones de la sociedad “Pica Lagartos, S.L” y además convive con su hija Claudia de 32 años, que tiene una discapacidad física reconocida del 43%.

1. D. Max Estrella, pretende que su hija Claudia le ayude en el negocio, para adquirir experiencia, puesto que es la primera vez que trabaja. Ante esta situación, determine si Claudia puede tener la consideración de trabajadora por cuenta ajena de D. Max Estrella.

- a) No, porque para mayores de 30 años es necesario acreditar una discapacidad física igual o superior al 65 por ciento.
- b) No, porque es mayor de 30 años.
- c) Sí, pero queda excluida de la prestación por desempleo.
- d) No, porque conviven.

La empresa “Pica Lagartos, S.L”, encuadrada en el Régimen General de la Seguridad Social va a incorporar a su plantilla a Dña. Lucía Vero, teniendo intención de comenzar su actividad laboral el día 13 de marzo de 2025.

En la empresa, también presta servicios, desde hace dos años, D. Basilio Soulinake que percibió durante el mes de marzo de 2025 un salario base de 1.500 euros, un plus de antigüedad de 300 euros y 600 en concepto de horas extraordinarias debidas a fuerza mayor; tiene derecho a dos pagas extraordinarias de una mensualidad del salario base y el plus de antigüedad cada una.

2. En relación con la incorporación de Dña. Lucía Vero a la empresa “Pica Lagartos, S.L”, indique si la empresa puede solicitar su alta el día 14 de febrero de 2025, para que sea efectiva el día 13 de marzo de 2025.

- a) Sí, porque obligatoriamente se tienen que presentar las altas en los 30 días laborales anteriores a la fecha prevista.
- b) Sí, se encuentra dentro de los 60 días naturales anteriores a la fecha prevista.
- c) No, porque únicamente se pueden presentar las altas en los seis días naturales inmediatamente anteriores a la fecha prevista.
- d) No, el plazo de presentación de las altas es de los seis días naturales posteriores a la fecha de inicio de la actividad laboral.

3. Señale cuál es el importe de la base de cotización a efectos de accidente de trabajo y enfermedades profesionales del mes de marzo de 2025 de D. Basilio Soulinake.

- a) 2.400 euros.
- b) 2.100 euros.
- c) 2.700 euros.
- d) 2.800 euros.

D. Max Estrella solicita el 30 de abril de 2025 la modificación de su base de cotización al Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, para ajustarla a sus rendimientos económicos netos anuales.

4. Determine cuándo surtirán efectos el cambio en la base de cotización del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, solicitado por D. Max Estrella el día 30 de abril de 2025.

- a) 1 de mayo de 2025.
- b) 1 de julio de 2025.
- c) 1 de junio de 2025.
- d) 1 de septiembre de 2025.

En el año 2024, en concreto el día 21 de noviembre, D. Max Estrella recibió una reclamación de deuda, por importe de 3.500 euros de principal, por la que se le instaba al pago del importe de la prestación extraordinaria por cese de actividad que había percibido durante la pandemia por el COVID al amparo de los diversos reales decretos leyes que se publicaron. En el plazo reglamentario de ingreso, solicita el fraccionamiento en diversos pagos de la deuda.

5. Establezca cuál es el plazo reglamentario de ingreso de la reclamación de deuda recibida por D. Max Estrella el día 21 de noviembre de 2024.

- a) 20 de diciembre de 2024.
- b) 31 de diciembre de 2024.
- c) 5 de diciembre de 2024.
- d) 30 de diciembre de 2024.

6. Señale el número máximo de plazos en que podrá fraccionar el pago de la reclamación de deuda recibida por D. Max Estrella el 21 de noviembre de 2024.

- a) 60 plazos.
- b) Según sus ingresos hasta un máximo de 4 años.
- c) 30 plazos.
- d) 35 plazos.

D. Max Estrella deja de abonar tres mensualidades consecutivas (febrero, marzo y abril) y por tanto se expide la correspondiente providencia de apremio, que es recibida el día 29 de mayo de 2025 y el día 5 de junio presenta un recurso de alzada contra la providencia de apremio alegando la prescripción de la deuda reclamada.

7. Determine si la presentación por D. Max Estrella del recurso de alzada contra la providencia de apremio suspende el procedimiento de apremio.

- a) Se suspende el procedimiento de apremio, siempre que se presente garantías suficientes.
- b) No se suspende el procedimiento de apremio, aunque se presenten garantías suficientes.
- c) Se suspende el procedimiento de apremio, siempre que se presente aval bancario suficiente.
- d) Sí, suspende el procedimiento de apremio, sin necesidad de presentar garantías.

Resuelto el recurso de alzada contra la providencia de apremio, en sentido desestimatorio, la Unidad de Recaudación Ejecutiva dentro del procedimiento de apremio procede al embargo de una finca rústica que posee D. Max Estrella en su pueblo natal. Esta finca rústica es valorada por un perito tasador en 7.000 euros, cobrando por este servicio 450 euros.

8. Indique quién debe de abonar los 450 euros facturados por el perito para valorar la finca rústica.

- a) Tiene la consideración de costas del procedimiento de apremio y se anticipan por la Tesorería General de la Seguridad Social y serán a cargo del apremiado que le serán exigidas.
- b) No tienen la consideración de costas del procedimiento de apremio y por tanto son a cargo exclusivamente de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- c) Tienen la consideración de costas del procedimiento de apremio y serán a cargo del apremiado que debe de abonarlas, sin que proceda anticiparlas por la Tesorería General de la Seguridad Social.
- d) El 50% tiene la consideración de costas de procedimiento de apremio y se anticipan por la Tesorería General de la Seguridad Social porque no tiene la consideración de costas del procedimiento de apremio.

Dña. Enriqueta Pisa Bien al tener conocimiento del embargo de la finca rústica presenta un escrito ante la Unidad de Recaudación Ejecutiva, señalando que dicha finca la ha adquirido hace tres años, aportando una escritura privada de compraventa firmada por Dña. Enriqueta Pisa Bien y por D. Max Estrella, figurando como testigos D. Latino de Hispalis que falleció hace dos años y D. Filiberto Lunares que también falleció hace un año.

9. El escrito presentado por Dña. Enriqueta Pisa Bien se ha tratado como una tercera de dominio, señale cuál es el efecto en el procedimiento recaudatorio si se produjera su estimación.

- a) Se enajenará la finca y el precio obtenido se le entregará a Dña. Enriqueta.
- b) Se alzará el embargo trabajado sobre la finca rústica.
- c) Se enajenará la finca y el 50% del precio obtenido se le entregará a Dña. Enriqueta y el otro 50% se aplicará a saldar la deuda del deudor.
- d) Se alzará el embargo, únicamente, cuando se haya inscrito en el Registro de la Propiedad correspondiente el bien a nombre de Dña. Enriqueta.

El día 20 de abril de 2025, Carlos sufre una lumbalgia. Como consecuencia de ello, no puede realizar su actividad profesional como jardinero del Ayuntamiento de Almendros. Ante esta situación, el facultativo médico del Servicio Público de Salud expide la baja médica en el trabajo con fecha de 21 de abril.

10. Siempre que tuviera derecho, ¿qué día comenzará el derecho al abono del subsidio de incapacidad temporal?

- a) 20 de abril de 2025.
- b) 21 de abril de 2025.
- c) 23 de abril de 2025.
- d) 24 de abril de 2025.

Carlos se recupera de la lumbalgia el 3 de mayo de 2025, día en el que se emite el alta médica. Sin embargo, el día 31 de octubre de 2025 Carlos no puede acudir al trabajo debido, de nuevo, a una lumbalgia, fecha en la que se emite parte de baja médica en el trabajo.

11. ¿Se considera esta situación una recaída del anterior proceso de incapacidad temporal que se inició en el mes de abril de 2025?

- a) Sí, ya que han transcurrido más de 180 días desde la baja anterior.
- b) No, ya que han transcurrido más de 90 días desde el alta médica anterior.
- c) Sí, ya que no han transcurrido más de 180 días desde el alta médica anterior.
- d) No, ya que han transcurrido más de 90 días desde la baja anterior.

Carlos continúa impedido para realizar su actividad profesional y, por ello, se encuentra de baja médica como consecuencia de la lumbalgia padecida. El Instituto Nacional de la Seguridad Social, una vez agotado el plazo de 365 días, emite alta médica con propuesta de incapacidad permanente. Carlos tiene 56 años, y estuvo trabajando como jardinero más de 30 años.

12. En caso de que se le reconociera una incapacidad permanente en grado total, ¿qué período mínimo de cotización debe acreditar Carlos?

- a) No se exige período mínimo de cotización.
- b) 1800 días que han de estar comprendidos en los 10 años inmediatamente anteriores.
- c) $\frac{1}{3}$ del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los 16 años y la del hecho causante de la pensión.
- d) $\frac{1}{4}$ del tiempo transcurrido entre la fecha en que se cumplió los 20 años y la del hecho causante de la pensión, con un mínimo, en todo caso, de 5 años.

13. El 20 de octubre de 2026, Carlos, a sus 57 años de edad, comienza a prestar servicios como personal administrativo en la empresa DIVINOS, S.L. La lumbalgia que presenta es definitiva y quiere saber si tiene derecho a la indemnización a tanto alzado por incapacidad permanente total.

- a) Sí. La cuantía de la indemnización equivaldría a 60 mensualidades.
- b) Sí. La cuantía de la indemnización equivaldría a 48 mensualidades.
- c) Sí. La cuantía de la indemnización equivaldría a 36 mensualidades.
- d) No, no tendrá derecho.

Pedro, de 59 años, trabaja desde hace 12 años en la empresa “Pica Lagartos, S.L”. El 2 de marzo de 2024 fallece a causa de un paro cardíaco. Su pareja de hecho, Lola, de 57 años, no trabaja, pero es propietaria de dos pisos de los que obtiene mensualmente en concepto de arrendamiento una renta de 2.200 euros. La pareja de hecho se formalizó en documento público 3 años antes del fallecimiento de Pedro. Tienen un hijo, Lucas, de 19 años, que trabaja en una tienda de ropa y percibe por ello una retribución de 1.300 euros mensuales.

14. ¿Lola podrá ser beneficiaria de la pensión de viudedad?

- a) No, ya que la pareja de hecho no figura inscrita en el registro específico de la comunidad autónoma o ayuntamiento de su lugar de residencia.

- b) Únicamente si acredita una convivencia estable con Pedro de, al menos, 5 años ininterrumpidos inmediatamente anteriores al fallecimiento.
- c) No, ya que la pareja de hecho debería haberse inscrito en documento público con una antelación mínima de 5 años respecto a la fecha del fallecimiento.
- d) Sí, cumple todos los requisitos.

Desde hacía dos años también vivía con ellos y a sus expensas, la madre de Lola, Teresa. Tiene 78 años, es viuda y no recibe ninguna pensión pública.

15. ¿Tendrá Teresa derecho a recibir una pensión en favor de familiares?

- a) Sí, al ser familiar de primer grado por afinidad del causante, convivir con él y vivir a sus expensas.
- b) Sí, al no tener familiares con la obligación de prestarle alimentos según la legislación civil.
- c) No, al no haber convivido con Pedro y Lola desde al menos tres años antes del fallecimiento de aquél.
- d) No, al no ser familiar consanguíneo del causante y tener familiares con la obligación de dar alimentos según la legislación civil.

PREGUNTAS DE RESERVA

1. ¿Tendrá derecho Lucas, el hijo de Pedro, a la pensión de orfandad?

- a) Sí, hasta que cumpla 26 años de edad.
- b) Sí, hasta que cumpla 25 años de edad.
- c) Sí, hasta que cumpla 21 años de edad.
- d) No tiene derecho al efectuar un trabajo lucrativo por el que percibe ingresos superiores al SMI.

2. Ramón cumple los requisitos para jubilarse ordinariamente el 10 de diciembre de 2025. En enero de 2025 la empresa de Juan Luis decidió unilateralmente incrementar su salario mensual en un 10%. El incremento salarial medio aplicado por el convenio colectivo de la empresa de Juan Luis para el año 2025 fue del 3%. A efectos del cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, ¿qué bases de cotización del año 2025 se computarán?

- a) Las mismas bases de cotización que para el año 2024.
- b) Las bases de cotización del año 2024 incrementadas en un 3%.
- c) Las bases de cotización del año 2024 incrementadas en un 7%.
- d) Las bases de cotización del año 2024 incrementadas en un 7%.

3. Adriana y Martín han sido padres con fecha 5 de abril de 2025. Ambos tienen derecho a la prestación económica por nacimiento y cuidado del menor. ¿Es posible que Martín ceda a Adriana el derecho de disfrute de descanso por nacimiento y cuidado del menor y, por tanto, el derecho a la prestación económica?

- a) Sí, Martín podría ceder a Adriana el disfrute de descanso de 16 semanas por nacimiento y cuidado del menor.
- b) Sí, Martín podría ceder a Adriana el disfrute de descanso de 10 semanas por nacimiento y cuidado del menor.
- c) No, Martín no podrá ceder las 16 semanas de disfrute de descanso por nacimiento y cuidado del menor.
- d) Sí, Martín podría ceder a Adriana el disfrute de descanso de 16 semanas por nacimiento y cuidado del menor, siempre que lo comunique a la empresa en la que presta servicios con una antelación de 15 días.

SOLUCIONES

PREGUNTA 1

- C. Esta pregunta tiene una redacción lisa y da lugar a confusión. Mezcla el régimen de autónomos y sociedades. Ya que, habla de un autónomo y de su participación en una sociedad (60% de participación). Por lo que es necesario leerla detenidamente y subrayar la clave que nos va a orientar hacia un artículo u otro para su resolución.

Si nos fijamos en el planteamiento de la cuestión, nos pregunta si Claudia puede tener la consideración de trabajadora por cuenta ajena de D. Max. Es decir, quien contrata NO es la sociedad sino el autónomo (D. Max). Teniendo esto en cuenta, debemos dirigirnos al **artículo 12** de la Ley General de la Seguridad Social para su encuadramiento. Que establece, como norma general, que: “no tendrán la consideración de trabajadores por cuenta ajena, salvo prueba en contrario: el cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes del empresario, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive (...), ocupados en su centro o centros de trabajo, cuando convivan en su hogar y estén a su cargo”. Conforme a esto, Claudia no tendría la consideración de trabajadora por cuenta ajena. Ahora bien, si nos remitimos al **apartado 2 de este artículo** hay una excepción a esta regla general, y que sólo es aplicable a los hijos del autónomo, el cuál establece que podrán ser contratados, como trabajadores por cuenta ajena, a los hijos menores de 30 años, aunque convivan con ellos, sin derecho a desempleo.

Otorgando el mismo tratamiento a los hijos mayores de 30 con especiales dificultades para su inserción laboral, esto es:

- Discapacidad intelectual, $\geq 33\%$.
- Física o sensorial, $\geq 33\%$ e $< 65\%$, y causen alta por primera vez en el sistema.
- Física o sensorial, $\geq 65\%$.

Claudia tiene 32 años, presenta una discapacidad física del 43% y sería su primera alta en el sistema (supuesto b). Por lo que estaría encuadrada en el Régimen General como trabajadora por cuenta ajena con exclusión por desempleo.

PREGUNTA 2

- B. Para su resolución debemos aplicar el **artículo 32.3** del RD 84/1996, el cual establece el plazo para formular las solicitudes de alta. Las solicitudes de alta han de ser previas al comienzo de la prestación de servicios y en ningún caso pueden serlo antes de los 60 días naturales anteriores al previsto para el inicio de aquella. La empresa solicita el alta el 14 de febrero para que sea efectiva el 13 de marzo. Del 14 de febrero al 12 de marzo (día previo al inicio de la prestación de servicios) transcurren 27 días y el plazo máximo es de 60 días previos. Por lo que la empresa cumple con lo establecido en el **artículo 32.3**.

PREGUNTA 3

- C. Tal como establece el **artículo 147** de la Ley General de la Seguridad Social sobre base de cotización, quedarán incluida en la misma la remuneración total que perciba el trabajador (salario base, antigüedad, etc), así como las percepciones de vencimiento superior al mensual que se prorratearán a lo largo de los doce meses del año (pagas extraordinarias).

En este ejercicio nos piden calcular la base de cotización a efectos de accidente de trabajo y enfermedades profesionales (contingencias profesionales) en la que habrá que sumarle las horas extraordinarias que cotizan sólo para esta contingencia (**Art. 147.2** de la LGSS).

Así, los cálculos a realizar para su determinación son los siguientes:

- Salario base: 1.500€.
- Antigüedad: 300€.
- Pagas extras: 2 de Salario y antigüedad $(1.500 \times 2) / 12$ meses del año = 300€.
- Horas extraordinarias: 600€.

$$1.500€ + 300€ + 300€ + 600€ = 2.700€.$$

PREGUNTA 4

A. Los trabajadores autónomos podrán cambiar hasta seis veces al año su base de cotización. Los efectos de estos cambios vienen establecidos en el **artículo 45** del RD 2064/1995 y dependen de la fecha de presentación de la solicitud:

- 1 de marzo (solicitudes entre enero y febrero).
- 1 de mayo (marzo y abril).
- 1 de julio (mayo y junio).
- 1 de septiembre (julio y agosto).
- 1 de noviembre (septiembre y octubre).
- 1 de enero (noviembre y diciembre).

Como la solicitud la presentó el 30 de abril, los efectos serán el 1 de mayo.

PREGUNTA 5

B. Nos encontramos ante una reclamación de deuda por prestación indebida y no ante una reclamación de deuda por cuotas. Es necesario diferenciar ante qué tipo de reclamación nos encontramos porque el plazo reglamentario de ingreso es distinto. Así mientras que en las reclamaciones de deuda su plazo de ingreso dependerá de la quincena en la que notifican, en el supuesto de reclamación de deuda por otros conceptos es necesario acudir al Reglamento General de Recaudación (RD 1415/2004). Concretamente al **artículo 80.4**, el cual establece que el plazo reglamentario de ingreso comenzará con la notificación de la reclamación y finalizará el último día del mes siguiente al de la notificación. En el supuesto planteado, le notifican a D. Max el 21 de noviembre, por lo que tendrá como plazo para su ingreso hasta el 31 de diciembre.

PREGUNTA 6

D. Las prestaciones indebidas pueden ser objeto de fraccionamiento. El **artículo 80.4** del Reglamento General de Recaudación, establece que el importe mínimo de fraccionamiento es de 100 euros al mes y con un máximo de 60 mensualidades. Como el importe de la deuda es de 3.500 euros, no podemos fraccionar hasta 60 mensualidades, ya que, si dividimos los 3.500 entre 60 nos daría un importe de fraccionamiento inferior al límite establecido por el Reglamento. Concretamente sería 58,33 euros. Por tanto, debemos dividir 3.500 entre 100, que es el importe mínimo a fraccionar, y el resultado sería el total de plazos. Es decir 35 mensualidades.

PREGUNTA 7

- D.** Sólo suspende el procedimiento de apremio, sin necesidad de presentar garantías, la interposición de recurso de alzada por los motivos tasados en el **artículo 86** del Reglamento General de Recaudación (RD. 1415/2004). Entre los motivos justificados, se encuentra la prescripción, causa que alega D. Max en el recurso de alzada.

PREGUNTA 8

- A.** Conforme al **artículo 127** del Reglamento General de Recaudación (RD 1415/2004), los gastos que se ocasionen durante el procedimiento de apremio para su tramitación, tendrán la consideración de costas del mismo. Aunque sean anticipadas por la Tesorería General serán en todo caso a cargo del apremiado, a quien le serán exigidas. Teniendo en cuenta lo anterior, la Tesorería tendrá que abonar el importe de 450 euros por la tasación realizada por el perito, aunque sean a cargo del apremiado, que le serán exigidas.

PREGUNTA 9

- B.** Según el tipo de tercería de que se trate, tendrá efectos distintos su resolución. De tal modo que en una tercería de mejor derecho no se suspenderá el procedimiento sobre los bienes embargados, haciendo entrega al tercerista del importe obtenido en la enajenación hasta la cantidad que cubra el crédito preferente. En una tercería de dominio, se alza el embargo trabado sobre el bien de que se trate. **Artículo 135.2** del Reglamento General de Recaudación (RD 1415/2004).

PREGUNTA 10

- D.** Nos encontramos ante una incapacidad temporal por contingencias comunes (dato importante para determinar el nacimiento del subsidio). El **artículo 173.1** de la Ley General de la Seguridad Social, en su párrafo segundo establece que el subsidio por enfermedad común o accidente no laboral se abonará a partir del cuarto día de la baja en el trabajo. La baja se expide el día 21 de abril (primer día de baja en el trabajo), el día 22 será el segundo de baja, el día 23 el tercero y el día 24 sería el cuarto día de la baja. Siendo, por tanto, el día 24 de abril el primer día en que comenzaría el derecho al abono del subsidio por incapacidad temporal.

PREGUNTA 11

- C.** Según el **artículo 169.2** de la Ley General de la Seguridad Social, se considera que existe recaída en un mismo proceso cuando se produzca una nueva baja médica por la misma o similar patología dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de efectos del alta médica anterior. Teniendo en cuenta la teoría, podríamos descartar la opción A, porque los 180 días no son desde la baja anterior sino desde el alta. También es posible descartar la opción B y D, ya que hablan de 90 días en lugar de 180 días. Así, la única opción salvable es la C.

PREGUNTA 12

- D. El periodo mínimo de cotización exigido para acceder a una incapacidad permanente total dependerá de la edad del beneficiario. Si tiene 30 años o menos, se le exigirá $\frac{1}{3}$ del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los 16 años y la del hecho causante. O si tiene 31 años o más, se le exigirá $\frac{1}{4}$ del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los 20 años y la del hecho causante de la pensión. En este supuesto, Carlos tiene 56 años (31 o más edad), por lo que se le va a exigir acreditar $\frac{1}{4}$ del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los 20 años y la del hecho causante (56). (9 años de cotización: $56-20=36/4=9$). **Artículo 195.3 b)** de la Ley General de la Seguridad Social.

PREGUNTA 13

- C. Aunque Carlos tenga reconocida una incapacidad permanente, esta es reconocida en el grado de total. Lo que significa que puede desarrollar otra profesión siempre y cuando sea compatible con sus limitaciones y no implique realizar funciones de la profesión habitual por la que le declararon la incapacidad.

La incapacidad permanente total es una pensión vitalicia por la que se percibe un 55% de la base reguladora y puede ser sustituida por una cantidad a tanto alzado. Para poder percibir esta cantidad es necesario cumplir unos requisitos que vienen establecidos en el **artículo 196.2** de la Ley General de la Seguridad Social. El cual establece:

- Ser menor de 60 años.
- Solicitarlo en el plazo de tres años siguientes a la fecha de resolución.

Comprobamos si cumple con los requisitos que anteriormente hemos indicado:

- Carlos tiene actualmente 57 años, por lo que es menor de 60 años.
- Sólo ha transcurrido un año desde que le reconocieron la incapacidad. Tenía 56 años.

Por tanto, Carlos podrá percibir la indemnización a tanto alzado, cuyas mensualidades variarán en función de la edad que tenga:

EDAD	59	58	57	56	55	54	53 O MENOS
MESES	12	24	36	48	60	72	84

Carlos tiene 57 años, por lo que percibiría 36 mensualidades.

PREGUNTA 14

- D. Las parejas de hecho tienen derecho a pensión de viudedad siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el **artículo 221** de la Ley General de la Seguridad Social: acreditar la existencia de pareja de hecho mediante certificación de inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de pareja de hecho; y acreditar, mediante certificado de empadronamiento, una convivencia ininterrumpida no inferior a cinco años o la existencia de hijos. Lola cumple con los requisitos establecidos, ya que, junto con Pedro se constituyeron como pareja de hecho 3 años antes del fallecimiento de éste y tienen un hijo en común.

PREGUNTA 15

- D. Las prestaciones en favor de familiares que plantea el **artículo 226** de la Ley General de la Seguridad son a favor de familiares por consanguinidad. En este caso, Teresa es la suegra de Pedro, y es primer grado de afinidad, por lo que no tiene derecho a percibir prestación a favor de familiar alguna.

SOLUCIONES PREGUNTAS DE RESERVA

PREGUNTA 1

- C. La pensión de orfandad viene regulada en el **artículo 224** de la Ley General de la Seguridad Social, el cual establece que para ser beneficiario de la misma el hijo ha de ser menor de 21 años o estar incapacitado para el trabajo.
Como Lucas tiene 19 años, cumple con el requisito establecido. Por lo que percibirá pensión de orfandad hasta que cumpla los 21 años.

PREGUNTA 2

- B. Las normas reguladoras para establecer la base reguladora de la pensión de jubilación vienen establecidas en el **artículo 209** de la Ley General de Seguridad Social. Concretamente, en su apartado 2 establece que *“no se podrán computar los incrementos de las bases de cotización producidos en los dos últimos años, que sean consecuencia de aumentos salariales superiores al incremento medio interanual experimentado en el convenio colectivo aplicable o, en su defecto, en el correspondiente sector”*.
Como en convenio colectivo viene establecido un 3% de incremento salarial, será ese y no el 10% (que establece el empresario de manera unilateral) lo que se aplique.

PREGUNTA 3

- C. El **artículo 48.4** del Estatuto de los Trabajadores establece que el nacimiento y cuidado del menor es un derecho individual e intransferible, por lo que no podrá ser objeto de cesión su ejercicio por el otro progenitor.